

0001048-90.2017.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS ANTIGOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001048-90.2017.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001048-90.2017.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1958/2017 - 2º Distrito Policial de Taubaté, 1958/2017 - 2º Distrito Policial de Taubaté, 207/II/2017 - 2º Distrito Policial de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILSON INACIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

JAILSON INÁCIO DOS SANTOS, qualificado às fls. 09, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 11 de setembro de 2017, por volta das 10h40, nas dependências do Tenda Atacado, situado na Avenida Charles Schnneider, 850, São Lucas, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para si, 7 barras de chocolate, 4 escovas de dente e 9 pares de meia, avaliados em R\$ 81,39 (fls. 13/14), pertencente ao referido estabelecimento comercial.

É da exordial que, segundo se apurou, o réu ingressou no estabelecimento comercial como se cliente fosse, apoderou-se dos objetos acima descritos e saiu sem efetuar o devido pagamento. Todavia, já do lado de fora, o réu foi abordado e detido na posse do produto do crime, sendo acionada a polícia para conduzi-lo até a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante.

Após a prisão em flagrante do acusado, foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 134/135, 136/137 e 139).

Oferecida transação penal (fls. 70), o réu aceitou as condições impostas e foi devidamente homologado (fls. 78/79), em 23 de janeiro de 2018. Entretanto, não

cumpriu sua parte do acordo e tentou-se sua intimação para comprovar o pagamento, todavia, não foi encontrado (fls. 86), então, houve oferecimento da denúncia. A denúncia (fls. 144/146) foi recebida em 17 de julho de 2018 (fls. 160/161). O réu foi pessoalmente citado (fls. 274/276) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 281/282). Em instrução, foram ouvidos o representante da vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes.

O réu não foi interrogado, em razão da decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 357).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público entendeu que a pretensão punitiva do Estado deve ser julgada procedente, em razão da comprovação da materialidade e autoria delitiva. Com relação a dosimetria da pena, opinou por se fixar a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Pleiteou que inicie o cumprimento de pena no regime aberto (fls. 361/365).

A Defensoria Pública, em alegações finais escritas, requereu a absolvição do réu por entender ausentes provas robustas para a condenação. Afirmou não haver dúvidas quanto à insignificância do valor subtraído, tornando os fatos materialmente atípicos (fls. 369/374).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva estatal merece integral acolhimento. Findada a instrução, restou devidamente provado que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 88/141), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12 e 97/100), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14 e 102/103), pelo auto de avaliação (fls. 19/20) pela notificação de ocorrência da Polícia Militar (fls. 22 e 105), pelo boletim de ocorrência da Polícia Militar (fls. 23/25 e 106/108), pela nota fiscal dos produtos (fls. 26), pela fotografia do réu (fls. 27 e 101), pela fotografia dos itens que se tentou subtrair (fls. 28), pelos laudos do exame de corpo delito realizado no réu (fls. 43/47 e 74/75), em que não se constatou qualquer lesão de interesse médico-legal, e, ainda por toda a prova oral colhida.

A autoria, igualmente, restou-se comprovada.

O réu, na delegacia (fls. 07), permaneceu em silêncio, afirmando apenas que possui quatro filhos, nenhum com deficiência física ou mental, e que quem cuida deles é a avó materna.

No BOPM (fls. 23 e 106), o réu afirmou que "adentrou no 'atacado Tenda' e que subtraiu alguns produtos para seu uso; que saiu sem efetuar o pagamento e que foi abordado e detido por funcionários" (sic).

Não foi ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia (fls. 357).

O representante da vítima André, ouvido na delegacia (fls. 06 e 95), declarou que "o declarante neste ato vem representar o Tenda Atacado, onde confirma que na manhã de hoje encontravam-se trabalhando normalmente, quando tomou conhecimento que o acusado ora presente tinha sido detido, após ter sido monitorando internamente quando tomava posse de produtos no interior da loja. Diz que com sua detenção ao sair do estabelecimento, sem pagar, foi conduzido até a gerencia onde os produtos foram encontrados em sua posse; sendo acionada a Polícia Militar que acompanhou até esta Delegacia de Polícia. Diz que os produtos que estavam na posse do acusado trata-se de chocolate, escovas de dente e meias" (sic).

No BOPM (fls. 24 e 207), disse que "foi informado que o colega de serviço havia detido o envolvido 01 na prática de furto e sendo assim resolveu acompanhá-lo até o Distrito Policial" (sic).

Em Juízo o representante da vítima, André, disse que trabalha no supermercado Tenda. Lembra-se da ocorrência. No dia era o responsável. Quem viu e pegou foi o Jefferson. Acompanhou o caso até a delegacia. Não viu a abordagem. Foi chamado depois. Na delegacia acha que os produtos foram devolvidos. Não teve nenhum contato com o réu. Os produtos estavam com ele (concordando com o Promotor de Justiça).

A testemunha Jefferson, ouvido na delegacia (fls. 04 e 93), relatou "que trabalha no Tenda Atacado na função de auxiliar de prevenção de perdas, certo que na manhã

de hoje encontrava-se trabalhando normalmente quando tomou conhecimento pelo setor de monitoramento, que o indivíduo ora presente encontrava-se no interior do estabelecimento, mais precisamente no setor de chocolates tomando posse de alguns produtos, ou seja, escondendo os mesmos internamente em suas vestes. Referida pessoa dirigiu-se até o caixa, onde ali pagou dois pacotinhos de refresco em pó no valor de um real e quatro centavos. Em seguida deixou o estabelecimento, quando então foi acompanhado até o estacionamento, sendo abordado pelo depoente e com o apoio de outros funcionários foi convidado a ir até a gerência do comércio, onde confirmou a subtração de 07 barras de chocolate, bem como confirmou a subtração de 09 pares de meia e 04 escovas de dente, sendo todos produtos entregues naquele ato pelo acusado. Foi acionada a Polícia Militar que se fez presente no local e acompanhou a ocorrência até esta Delegacia de Polícia." (sic).

Ouvido no BOPM (fls. 24 e 107), informou que "é funcionário do 'Atacado Tenda' exercendo a função de Auxiliar de Prevenção de Perdas e que surpreendeu o envolvido 01 praticando furto de vários produtos dentro do comércio conseguindo abordá-lo e realmente constatar o ilícito do lado de fora do prédio em que se acomoda o atacadista" (sic).

Não foi ouvido em juízo, em razão da desistência das partes, devidamente homologada (fls. 309/310).

A testemunha Jair, Policial Militar, não foi ouvido na Delegacia.

No BOPM (fls. 25 e 108), fez constar que "Acionados via COPOM para atendimento de ocorrência pela Av. Charles Schnneider n.º 860 'Atacadista Tenda' onde pelo local funcionários teriam dedido indivíduo na prática de furto. Encontravam-se dentro do prédio o envolvido 01, 02 e 03 e nos foi informado pelo envolvido 02 que ele mesmo havia detido o envolvido 01 com vários produtos que foram furtados do comércio já do lado de fora do estabelecimento. O envolvido 03 apenas acompanhou o colega de trabalho (envolvido 02) ao distrito policial como declarado por ele mesmo. Esta guarnição não presenciou fato algum e apenas prestou apoio na condução do envolvido 01 ao 2º Distrito Policial, sendo feito o uso de algema por perigo de fuga. Foi deixado pelo 2º DP o envolvido 01 que permaneceu na responsabilidade da Delegada de Plantão Fernanda Rangel da Silva Brandão. O envolvido 01 foi conduzido com o apoio do CGP I visto que a VTR AD 05065 não possui guarda preso. Os itens subtraídos somam R\$ 125,53" (sic).

Em juízo o policial Jair disse que ao chegar no local estavam em uma sala, o detido, o segurança e mais um funcionário. Relataram a tentativa de furto.

Questionado, o réu disse que estava saindo com as coisas, o segurança viu e impediu. Admitiu que estava tentando furtar.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o furto tentado descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

O réu entrou na empresa-vítima e passou a pegar alguns produtos e escondê-los para posterior subtração. Não contava que a testemunha Jeferson teria visto toda sua ação e, ao perceber que ele saiu do prédio sem efetuar o pagamento dos objetos, na companhia do representante da vítima André, abordaram-no.

Perceberam que o réu escondeu sete barras de chocolate, dois pacotes de escova, contendo duas escovas de dente cada um deles, e três pacotes de meias, contendo três pares de meias cada um.

Acionaram a polícia militar, que levou o réu para o distrito policial.

Para os militares, no BOPM, o réu assumiu a prática delitiva, já perante à Autoridade Policial, permaneceu em silêncio. Não foi ouvido em juízo, de modo que sua confissão no BOPM pode ser considerada, inclusive os fins de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

A autoria delitiva, portanto, é irrefutável.

Como se pode perceber, o crime não se consumou, uma vez que o réu não deteve a posse mansa e pacífica da res furtiva, pois foi abordado por funcionários do

mercado ainda no estacionamento do local, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Como consabido, o crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente, conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado (RJDTCRIM 28/323).

Iterativa é a jurisprudência no sentido de que “em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõem-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (RJD 18/66).

Destaca-se que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a res não tem valor insignificante. Foi avaliada em R\$ 125,53 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), constante no auto de avaliação (fls. 19/20).

Para a aplicação desse princípio, em sede do delito de furto, é necessário que o bem subtraído seja destituído de qualquer valor, econômico ou afetivo, juridicamente relevante que, por isso mesmo, não produza qualquer diminuição no patrimônio da vítima.

Ademais, ante o valor do bem surrubiado, seria impossível a aplicação do princípio da insignificância, posto que é quantia maior que 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R\$ 937,00.

Esse é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça:

“A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp 1503539/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015; AgRg no AREsp 651694/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015; AgRg no REsp 1361146/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

Destarte, o caso dos autos não pode ser considerado como fato penalmente insignificante, para ser excluída a tipicidade material.

Todavia, por se tratar de coisa de pequeno valor, e o réu ser tecnicamente primário à época dos fatos (fls. 147/157 e 169/171), pois as condenações definitivas são muito antigas, reconheço o privilégio insculpido no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Extrai-se, portanto, do conjunto probatório, que a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput e §2º, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, é a medida que se impõe.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu não ostenta condenações aptas a se reconhecer antecedentes desabonadores (147/157 e 169/171), fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento de Recurso Extraordinário afetado com repercussão geral, decidiu: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (STF, Tema 150, RE n.º 593.818, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020).

Todavia, trata-se de condenações muito antigas, que, embora possam ser usadas como maus antecedentes, não é razoável, depois de tanto tempo sem que o réu praticasse qualquer conduta criminosa, recrudescesse a pena em razão disso.

Neste sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS ANTIGOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.324/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 4. Nos termos da jurisprudência

desta Casa, 'quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes' (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/4/2018)." (STJ, HC n.º 452.570/PR, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 02 de fevereiro de 2021, publicado em 10 de fevereiro de 2021). Ausentes agravantes e, embora presente a atenuante da confissão espontânea, formulada pelo réu na delegacia, deixo de reduzir a reprimenda porque fixada no mínimo legal, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desposado na Súmula n. 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Como o crime não ultrapassou a esfera da tentativa, tem incidência, na hipótese sub examen, a causa geral de diminuição da pena insculpida no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Considerando o iter criminis percorrido, que não se aproximou da consumação, pois o réu foi flagrado quando estava saindo do local com os bens, reduzo a pena em 2/3, resultando em 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa. Por fim, sendo o réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, reconheço o furto privilegiado para aplicar somente a pena de multa, com fundamento no artigo 155, §2º, do Código Penal.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR JAÍLSON INÁCIO DOS SANTOS, filho de Josefa Inês dos Santos e Manoel Inácio dos Santos, RG n.º 36.898.696, nascido aos 04 de junho de 1975, natural de Itaíba/PE, como incurso no artigo 155, caput e §2º, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Taubaté, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA